

RECURSO CÍVEL Nº 5065818-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: AVEC REPRESENTACOES DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS LTDA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. VERBAS PAGAS RELATIVAS À EXTINÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 27, J, E 34 DA LEI 4.886/1965. PRETENSÃO AUTURAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO E DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE NA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO JULGAMENTO DO TEMA 329 DO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PELA REFORMA DA SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FOI CONSENSUAL, O QUE AFASTA O CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RESILITÓRIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA, NO INSTRUMENTO DE DISTRATO, DE QUE A CONTRATANTE (REPRESENTADA) NÃO TINHA INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPROVADA A EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, SEM JUSTO MOTIVO. ADEMAIS, DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO REFERIDO TEMA 329, "A VERBA PAGA PELO REPRESENTADO AO REPRESENTANTE COMERCIAL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR FORÇA DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR VONTADE DOS DOIS CONTRATANTES (RESILIÇÃO BILATERAL) TEM O OBJETIVO DE REPARAR POSSÍVEL DANO PATRIMONIAL ACARRETADO, COM CARÁTER INDENIZATÓRIO E SOBRE ELA NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) e negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Vencida a União Federal na instância recursal, impõe-se condená-lo no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. A União Federal é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5065818-96.2024.4.02.5101

510014945592 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5065818-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: AVEC REPRESENTACOES DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS LTDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Avec Representações de Móveis Infantis Ltda. em face da União Federal (Fazenda Nacional), na qual a parte autora pretende a declaração de não incidência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica sobre verba indenizatória recebida em decorrência de extinção de contrato de representação comercial, além da condenação da ré na restituição do indébito tributário no valor de R\$ 52.988,11 (cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos).

O juízo recorrido julgou procedente o pedido autoral (Evento 11, SENT1):

Isto posto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para nos termos da fundamentação supra, condenar a Ré restituir à parte autora o indébito tributário referente ao Imposto de Renda retido na fonte no valor de R\$ 52.988,11, conforme DARF juntado no evento 1 - Darf 5.

O montante em questão será corrigido pela Taxa SELIC, conforme prevê o Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, pois a taxa SELIC abrange, a um só tempo, os juros e a correção monetária.

A União Federal (Fazenda Nacional) interpôs recurso inominado (Evento 15, RECLNO1), pela reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto (Evento 20, CONTRAZ1).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se conhecer-se do recurso interposto pela União Federal (Fazenda Nacional).

Na inicial, a parte autora narrou que exerceu a atividade econômica de representante comercial da empresa Galzerano Indústria de Carrinhos e Berços Ltda., no período de 2007 a 2024, quando houve a rescisão unilateral, sem justo motivo, do contrato de representação comercial, por iniciativa da representada, que pagou à representante indenização no valor de R\$ 353.254,04 (trezentos e cinquenta e três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), sobre o qual houve retenção de Imposto de Renda na fonte com aplicação da alíquota de 15%, no montante de R\$ 52.988,11 (cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos).

O juízo recorrido julgou procedente o pedido autoral, com base na aplicação da tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema 329 do representativo de controvérsia, por ter entendido que ficou comprovado que houve a rescisão unilateral do contrato de representação comercial (Evento 11, SENT1):

(...)

A matéria trazida aos autos foi objeto de discussão na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) por meio do Tema 329:

Tema 329: "Saber se há ou não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de extinção de contrato de representação comercial mediante distrato (resilição bilateral do contrato)." (Pedilef n. 0003563-65.2020.4.03.6342/SP, sob a relatoria da juíza federal Lílían Oliveira da Costa Tourinho.)

Em sessão ordinária de julgamento realizada dia 13 de março, a TNU decidiu, por unanimidade, negar provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto da relatora, juíza federal Lílían Oliveira da Costa Tourinho, julgando-o como representativo de controvérsia e fixando a seguinte tese:

"1 - A verba paga pelo representado ao representante comercial a título de indenização por força da extinção do contrato de representação comercial por vontade dos dois contratantes (resilição bilateral) tem o objetivo de reparar eventual dano patrimonial acarretado, detendo caráter indenizatório e sobre ela não incide imposto de renda.

2 - O art. 27, alínea 'j', da **Lei n. 4.886, de 9 de dezembro de 1965**, com redação dada pela **Lei n. 8.420, de 8 de maio de 1992**, aplica-se, pois, a extinção contratual unilateral sem motivo justificado ou a dissolução do contrato pela resilição bilateral." – Tema 329.

O acórdão foi publicado em 18/03/2024 com trânsito em julgado em 24/04/2024.

Assim, diante do que restou recentemente decidido, tenho que merece prosperar a pretensão autoral uma vez que conforme alegado pela parte autora, a verba paga a título de indenização pelo representado ao representante comercial por força da extinção do contrato de representação comercial, seja unilateral sem justa causa, seja por vontade dos dois contratantes (resilição bilateral), tem o objetivo de reparar eventual dano patrimonial acarretado, detendo caráter indenizatório, motivo pelo qual sobre ela não incide imposto de renda.

Não obstante, cabe ressaltar, por fim, que consta do referido Distrato que este se deu em razão do desinteresse da Contratante na manutenção do Contrato de Representação Comercial, com aviso prévio da rescisão à Contratada em 14/05/2024.

(...)

Nas razões recursais (Evento 15, RECLNO1), a União Federal (Fazenda Nacional), ora recorrente, alegou não ter havido rescisão unilateral e sem justa causa, mas, sim, distrato consensual, razão pela qual fica afastado o caráter indenizatório da remuneração paga em razão da extinção do contrato de representação comercial.

Todavia, como bem ressaltado pelo juízo recorrido, consta do instrumento de distrato formulado pela representante comercial e pela empresa representada, que tal fato ocorreu (distrato) por desinteresse da contratante na manutenção do contrato de representação comercial, com aviso prévio à contratada em 14/5/2024 (Evento 1, CONTRATO4):

Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Representação Comercial que têm entre si, as Partes abaixo discriminadas.

Através do presente instrumento particular e para os fins de direito, de um lado a empresa **Galzerano Indústria Carrinhos e Berços Ltda. (a "Contratante")**, com sede e administração na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, à Via Prefeito Jurandir Paixão, número 700, Jardim Campo Belo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.594.977/0001-97, representada nesta oportunidade por seus dirigentes, que no final este subscrevem e de outro lado a empresa **Avec Representações de Móveis e Artigos Infantis Ltda Me(a "Contratada")**, com sede e administração na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, a Rua Nuno Pereira, nº 562 casa 01, bairro Guaratiba, inscrita no CNPJ/MF número 02.817.836/0001-09, representada nesta oportunidade por seu dirigente, que no final este subscreve e quando de forma individual e/ou em conjunto simplesmente denominadas de **Parte** e/ou **Partes**, respectivamente, está sendo firmado o presente instrumento particular de distrato (o "Distrato") ao contrato de representação comercial (o "Contrato"), atendendo-se, para tanto, os seguintes "considerandos", cláusulas e condições a seguir pormenorizadas:

Considerando que no mês de Abril de 2007, iniciara-se entre as **Partes** uma relação comercial de representação comercial em que a **Contratada** passara a intermediar a venda dos produtos no interesse da **Contratante**, relação esta que continua vigente atualmente;

Considerando, embora não tenha sido assinado um documento neste sentido, que as **Partes** reconhecem que esta relação comercial fora de representação comercial (o "Contrato"), devidamente regida pelo teor da redação dada à Lei número 4.886/65;

Considerando, pois, que em face do desinteresse da Contratante na manutenção do Contrato Verbal de Representação Comercial, houve notificação do aviso prévio da rescisão à Contratada em 14 de maio de 2024, encerrando a relação comercial havida entre as **Partes** após 30 dias da emissão deste aviso.

Resolvem

1). As **Partes** dão por encerrado o aludido Contrato Verbal de Representação comercial, como efetivamente rescindido fica por este Instrumento de Distrato (o "Distrato") e para todos os efeitos legais.

2). Pactuam as **Partes** que à **Contratada**, em virtude do presente Distrato, será devido o valor bruto de R\$ 353.254,04 (Trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) relativo à

Ademais, ainda que se tratasse de extinção bilateral consensual do contrato de representação comercial, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, no julgamento do Tema 329 do representativo de controvérsia, fixou a tese de que "a verba paga pelo representado ao representante comercial a título de indenização por força da extinção do contrato de representação comercial por vontade dos dois contratantes (resilição bilateral) tem o objetivo de reparar eventual dano patrimonial acarretado, detendo caráter indenizatório e sobre ela não incide imposto de renda":

Tema	329	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO TRIBUTÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber se há ou não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de extinção de contrato de representação comercial mediante distrato (resilição bilateral do contrato).				
Tese firmada	1- A verba paga pelo representado ao representante comercial a título de indenização por força da extinção do contrato de representação comercial por vontade dos dois contratantes (resilição bilateral) tem o objetivo de reparar eventual dano patrimonial acarretado, detendo caráter indenizatório e sobre ela não incide imposto de renda. 2- O art. 27, alínea 'j', da Lei nº 4.886, de 09 de dezembro de 1965, com redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992 aplica-se, pois, a extinção contratual unilateral sem motivo justificado ou a dissolução do contrato pela resilição bilateral.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0003563-65.2020.4.03.6342/SP	17/5/2023	Juíza Federal Lillian Oliveira da Costa Tourinho	13/03/2024	18/03/2024	24/04/2024

(https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/turma-nacional-de-uniformizacao/temas-representativos/tema-329)

Portanto, o juízo recorrido decidiu, exatamente, na linha do entendimento jurisprudencial, ao ter afastado a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica sobre o valor da indenização recebida pela parte autora em razão da extinção do contrato de representação comercial.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) e negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Vencida a União Federal na instância recursal, impõe-se condená-lo no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. A União Federal é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do art. 4º, I, da Lei 9.289/1996. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.